

징 계 사 항

번호	1	관계기관	본사	회계년도	2016
----	---	------	----	------	------

제 목 : 직장분위기 저해 등 복무질서 및 행동강령 위반

1. 징계 대상자

- 소 속 : 본사
- 직 급 : 사무직 1급(전 @@@○○장)
- 성 명 : ★★★(19XX년 X월 XX생)

2. 징계사유

위 사람은 '14.1.20.부터 '16.9.28.까지 ■■■■병원 @@@○○장의 직위에서 @@@○○ 업무를 총괄 관리하였으며, 직제규정 및 위임전결사항운영세칙이 정하는 바에 따라 @@@○○ 소속 직원들의 복무관리 및 보직 등 인사관리 업무의 총괄 책임자입니다. 또한 임직원 행동강령에 의거 공직기강 확립 및 행동강령 위반사례 예방교육 실시 등 복무관리 강화를 위한 제반 조치를 강구하고 시행할 직위에 있는 사람입니다.

복무규정 제6조에는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 맡은바 직무를 성실히 수행한다고 되어있고, 같은규정 제9조의2 제2항은 직원은 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없도록 되어 있으며, 같은규정 제9조의3에는 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하도록 되어 있습니다.

공단 임직원 행동강령 제4조에는 모든 임직원은 강령을 숙지하고 준수하여야 하고 위반 사항에 대하여 책임을 진다고 되어있고, [별표1] '청렴행동수칙'에서는 관리직원은 업무와 관련 없는 사적인 일에 하위 직원 등을 동원하여서는 아니 된다고 정하고 있으며, [별지 제1호 서식] '청렴서약서'에는 공과 사를 엄격히 구별하고 품위유지를 하도록 정하고 있습니다. 같은 강령 제16조 제2항은 임직원은 직무관련임직원으로부터 금품 등을 받을 수 없도록 정하고 있습니다.

따라서 위 사람은 @@@○○의 총괄 관리자로서 직장내 행동강령 위반사항이 발생하여 건전한 근무 분위기가 저해되지 않도록 관리함은 물론, 청렴한 직장이 될 수 있도록 제반 조치를 취하여야 하고, 인권을 존중하며 엄정하게 복무관리가 될 수 있도록 관리함이 타당합니다.

가. 사적인 일에 직원 동원 및 욕설 문자 발송

위 사람은 @@@○○장의 직위에서 근무한 기간 중 2016.8.12.(금) 저녁 8시경 부하 직원 ▲▲▲(※※장, △△직4급)와의 연락을 통해 다음 날인 8.13(토) 관악산 삼막사 계곡을 같이 가기로 협의하였고, 그 과정에서 ‘계곡이 집에서 가까운 직원 ▲▲▲(이하 ‘※※장’)가 먼저 현장에 도착하여 계곡자리를 잡고 @@@○○장(★★★, 이하 ‘○○장’)과 만나서 계곡자리를 인계한 후 ※※장의 개인적인 일을 보고 나중에 합류하기로 하였다고 믿고 있던 중,

“○○장이 8.13(토) 오전 일찍 먼저 삼막사 계곡에 도착하여 자리를 잡고 있으면 ※※장이 노모를 아버님이 입원해 있는 병원에 모셔다 드리고, 당일 11:00경 ○○장이 있는 곳으로 합류하겠다.”는 문자 연락을 받은 후, 계곡지리에 어두운 ○○장에게 먼저 가서 자리를 잡으라고 한 문자내용이 ○○장 자신을 무시한다고 생각하여 격분, 욕설을 포함한 문자를 보낸 사실이 있습니다.

2016.8.12.(금) 퇴근 후 저녁 8시경에 가족들과의 저녁식사 자리에서 받은 ○○장의 휴대폰 욕설문자는 “이 자식이 같이 놀아주니까 친군줄 아냐~”, “뭐가 잘못되? 오해가 있어? 이 새끼가 끝까지 잘했다고~~상종을 못할 놈이네~~그만두자”는 등의 내용이었으며, 이러한 문자를 받은 ※※장은 심한 수치심을 느꼈고, 식사 중에 이를 이상히 여긴 가족들이 문자를 확인하고 함께 모욕감을 느낀 사실이 있으며,

※※장은 8.12(금) 저녁 욕설문자를 받은 후 가족 몰래 광복절 연휴 다음날인 8.16(화)~8.17(수), 2일간 연차휴가를 @@@○○ ▶▶부장(■■■■)에게 신청하여 부여받고, 휴가 기간 중 자신의 신변에 대해 비관하는 메모를 작성한 사실이 있으며, 이 메모를 8월말 경 배우자가 발견하게 되어 딸을 포함한 가족들이 가장(※※장)의 신변비관을 불안해하고 있었으며,

○○장은 욕설문자를 보낸 후 45일이 지나도록 ※※장에 대하여 한 마디 사과도 없이 ※※장을 외면하며 지내고 있었으며, ※※장과 그 가족은 이와 관련하여 공단 인사관리 에 대한 실망을 크게 느껴 ※※장의 가족(딸)이 2016.9.28.(수) 공단 ○○○○님께 진정서를 제출한 사실이 있습니다.

나. 매주 화요일마다 저녁식사 진행사항

위 사람이 @@@○○장의 직위에서 근무한 기간 중 평소 부서회식 등이 있으면 화,목요일이 좋겠다는 말을 하였고, ○○장 부임 첫해인 2014년 중순부터 ▶▶부장 ■■■■, ※※장 ▲▲▲, △△직원 ●●● 등 3명과 ○○장 등 4명이 특별한 일정이 없으면 주로

화, 목요일마다 저녁식사를 함께 한 적이 있고, 식사비용은 참석 부하직원이 부담하여 계산한 적이 많았으며,

2015년 6-7월부터는 주로 ○○장과 ※※장이 일대일로 특별한 일정이 없으면 매주 화요일에 술자리를 겸한 저녁식사를 하였고, 식사비용은 주로 ※※장이 지급한 사실이 있습니다. ※※장은 초기에는 본인도 술을 좋아하고 해서 호의로 함께 식사를 하게 되었으나 장기간 정기적으로 계속되다 보니 신체적으로나 경제적으로 부담을 느끼게 되었으며, 부서장(○○장)에게 싫은 내색을 할 수 없어 식사자리를 지속하였다고 진술하고 있고,

※※장은 2015년 중순부터 1년 이상을 매월 평균 3회 정도(○○장은 평균 2.5회라고 주장)를 매주 화요일마다 일대일로 저녁식사를 하였고, 식사 1회당 6-7만원(○○장은 5-6만원이라고 주장)의 식사(술 포함)비용을 ※※장이 주로 지급한 사실이 있고, ○○장은 ※※장이 3번 내면 1번 정도는 ○○장이 냈다고 주장하고 있으나, 양 당사자자 공히 인정하는 기간과 횟수, 1회당 비용 등을 고려하고 그 중 일부를 ○○장이 부담하였다고 하더라도 위 기간 중 적어도 100만원 이상의 금액에 해당 하는 항목을 부하직원(※※장)으로부터 ○○장이 정기적으로 대접받았다는 사실은 분명한 것으로 확인되었습니다.

이는 복무규정과 임직원 행동강령에 반하는 것으로서 그것이 강제적인 지시나 명령에 의한 것이 아니라고 하더라도 평소 권위적인 ○○장의 업무스타일에 비추어 하급직원으로서 ※※장이 심한 부담감이나 심적 압박감을 느꼈으며, 관련규정에서 금하고 있는 형응수수를 한 부서책임자로서 ○○장의 처신에 문제가 있음을 확인하였습니다.

또한 참고인(직원들)의 진술에 따르면, 직원들과 함께 참석한 저녁 술자리에서 ○○장이 비용을 계산한 적은 없고, 거의 매일 점심을 병원 외부에서 남자직원 3-4명과 함께 하는데도 식사비용을 거의 참석 부하직원들이 나누어 냈으며, 평소 권위적인 부서운영으로 식사제안을 거절하거나 ○○장 의견에 반하는 의견을 제시하는 경우 격하게 반응해서 개인 일정을 조정해서라도 저녁식사 제안을 수용하는 경우가 많았다는 사실을 확인하였습니다.

다. 평소 부서직원들에 대한 언어폭력

위 사람이 @@@○○장의 직위에서 근무한 기간 중 소속 부하직원들이 업무처리를 잘못 하는 경우 욕설과 심한 질책을 하였고, 감정기복이 심해 부하직원들이 기대에 부응하기가 매우 힘이 들었으며, 근무태도가 강압적이어서 내부의견을 무시하고 소통에 어려움을 겪었다는 사실을 참고인(직원들) 진술에 의거 일부 확인하였습니다.

또한 ○○장은 자신의 마음에 들지 않거나 심기를 상하게 한 직원들에게 인사를 해도 받지 않는 등 자주 감정을 드러냄으로서 직원들이 심리적인 압박을 많이 받았다는 사실 또한 일부 확인 하였습니다.

3. 징계 대상자 변명

징계 대상자(○○장)는 「가」 관련 관악산 계곡에 가게 된 경위는 ※※장이 먼저 제안을 하여 일정을 잡은 것으로서 직원을 동원한 것이 아니고, 함께 만나 바람을 쐬는 것은 업무상 관계가 아닌 사적인 관계에서 진행한 것이며, 집이 가까우니 ※※장이 먼저 가서 자리를 잡겠다고 해서 그렇게 하라고 한 것이라고 주장하고 있으나(※※장은 이 내용을 부인하고 먼저 ○○장이 제안하고 자리도 ※※장에게 먼저 잡으라고 얘기했다고 주장함), 전후 사정이나 당사자의 일관된 진술, 8.13(토) 노모를 병원에 모시고 가야하는 ※※장의 당시 상황 등을 고려할 때 ○○장의 주장은 이해하기 어려운 측면이 있습니다.

징계 대상자(○○장)는 순간적으로 욕하는 마음에 욕설이 포함된 문자를 보냈으나 문자를 지워 내용을 잘 기억하지 못한다고 주장하였으나 제시된 증거를 보고 자신이 보낸 것이라고 인정하였고 ①※※장 가족들이 그 문자내용을 알았다는 사실 ②※※장이 2일간 휴가를 낸 사실 ③※※장이 휴가기간 중 신변을 비관하는 메모를 작성했다는 사실 등에 대하여는 욕설문자를 보내고 약 45일이 지난 9월말까지 전혀 몰랐다고 주장하였으나 늘 함께 점심식사를 하던 ※※장이 1개월 이상 점심식사를 함께하지 않은 상태가 지속되었고 평소처럼 서로 인사도 나누지 않는 상태가 계속되고 있었음에도 단순히 ‘※※장이 기분이 상해서 그런가 보다.’ 라고 생각했다는 ○○장의 주장은 설득력이 없으며, ※※장과 직원들의 진술을 종합해 보면 오히려 ※※장을 평소처럼 대하지 않고 무시했다는 정황이 있습니다. 다만, 징계대상자는 늦었지만 지금까지도 ※※장과 가족들에게 정식으로 사과하고 싶다는 심경을 토로하고 있습니다.

한편 징계대상자가 '14.4~5월경부터 직원들(▶▶부장 ■■■, ※※장 ▲▲▲, 직원 ●●●)과 기회가 되면 주로 화,목요일에 함께 저녁식사를 하였고, 2015년 중순부터는 ※※장과 두 사람이 주로 화요일에 함께 저녁식사를 한 것은 사실로 확인되었습니다. 다만 징계대상자는 매주 정기적으로 만나자고 강요한 사실은 없고, 식사비용도 ※※장이 먼저 내겠다고 한 적이 많아 개인적인 친분에 따른 자리여서 비용에 대해 크게 신경 쓰지 못하였다고 주장하면서, 본인(○○장)도 ※※장이 3번 정도 계산하면 1번 정도는 계산한 사실이 있다고 항변하고 있습니다.

아울러 대리운전의 경우 병원주위에서 식사하고 ※※장 개인차량을 대리운전하여 귀가하는 과정에서 본인(○○장)을 집에 내려 주고 가곤 했는데, ※※장이 귀가하면서 둘러서 가는 것으로 생각해서 편의제공을 받았다고 생각하지는 못했다고 주장합니다.

끝으로 직원과 그 가족의 마음을 아프게 한 점 깊이 반성하고 있고, @@@○○장으로 근무하면서 조직 활성화를 위해 노력했고, ‘비무장지대 목함지뢰 피해병사 ○X○지급’ 이나 ‘□□□□화’ 후원금 유치 등 공단 발전과 홍보에 기여한 점 등을 심분 고려하여 선처해 주시면 얼마 남지 않은 기간 모범을 보이면서 열심히 근무하겠다는 소회를 밝혔습니다.

4. 징계 대상자의 주장과 소명에도 불구하고

「가」 관련사항에 대하여는 ①휴일에 부하직원으로 하여금 직원 주소지 인근 계곡에 대해 알아보게 한 사실 ②이와 관련된 연락 과정에서 욕설을 포함한 문자를 보낸 사실 ③이와 관련하여 부하직원이 신변을 비판하고 있는 상태에서 아무런 사과나 조치를 취하지 않은 사실은 재론의 여지가 없어 공단 임직원 행동강령과 복무규정을 위반한 사실이 있습니다.

「나」 관련 사항에 대하여는 ※※장과 ○○장이 술자리를 한 횟수나 지출액 등에서 일부 차이가 있으나 양 당사자가 이의 없이 인정하고 있는 ①약 1년간 두 사람이 매주 화요일(월평균 2.5회 이상) 마다 저녁 술자리를 했다는 사실 ②1회당 평균 5-6만원(식사 및 맥주, 소주 5병전후 포함) 이상의 비용을 지출한 사실 ③주로 ※※장이 식사비를 지출했다는 사실 ④※※장이 대리운전(비용 3만원)하여 매번 ○○장의 집을 들렀다가 귀가했다는 사실은 재론의 여지가 없어 공단 임직원 행동강령과 복무규정을 위반한 사실이 있습니다.

「다」 관련 사항에 대하여는 ○○장이 목소리가 커서 고함을 치는 것으로 오해를 받을 수 있고, 남자들끼리는 가벼운 욕을 이해할 것으로 인식하였으며, 언어폭력에 가까운 욕을 한 적이 없다고 주장하나, 참고인(직원들 6명)의 진술을 살펴 본 결과 평소 감정기복이 심하고 권위적이며 소통이 부족하여 부하직원들에게 심한 욕설을 하거나 질책을 하고, 마음에 들지 않으면 인사도 받지 않고 외면하는 등 부서분위기가 정상적으로 운영되지 못한 사실을 일부 확인하였습니다. 이는 부서책임자로서 공단 인권경영의 취지에 부합하게 부하직원들을 인격적으로 대하여야 하고, 공사를 구별하여 업무를 처리하여야 하며, 품위유지를 위해 언행을 조심하여야 한다는 공단 임직원 행동강령과 복무규정을 위반한 사실이 있습니다.

따라서 위 사람은 공단 『복무규정』 제6조(성실의무), 같은규정 제9조의2(청렴의무), 같은규정 제9조의3(친절·공정 의무) 및 공단 『임직원 행동강령』 제4조(준수의무와 책임) 및 제16조(금품등을 받는 행위의 제한)를 위반하여 『인사규정』 제53조(징계대상) 제1호, 제2호, 제4호, 제6호에서 정한 징계 대상에 해당됨에 따라, 『감사규정』 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “징계(경징계 이상)” 처분 요구합니다.

2016. 10.

감 사 ○ ● ▲ □